

1500427-55.2019.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... de Registro: 20/04/2022)

Apelação – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conjunto acusatório insuficiente para manter a condenação por tráfico. Decisão que deve ser reformada para desclassificar a conduta do réu para a de posse de droga para consumo pessoal. Ausência de provas seguras quanto à prática da traficância. Desclassificação. Necessidade. Tese de atipicidade da conduta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500427-55.2019.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500427-55.2019.8.26.0551

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2246164/2019 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 7018664 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3186/19/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2246164 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 3186/19/923 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2246164 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 3186/19/923 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITORIA DA SILVA MILO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

VITORIA DA SILVA MILO foi processada como incurso no art. 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 porque, em tese, no dia 24 de agosto de 2019, por volta de 12h05min, na Avenida Aristeu Marcicano, 20, Jd. Progresso, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, envolvendo criança ou adolescente, seis papalotes contendo Cannabis sativa L, substância conhecida vulgarmente como "maconha", pesando 9,0 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia em 17 de fevereiro de 2020, fls. 99/100. Devidamente citada a fl.91, a acusada apresentou resposta escrita à acusação, fls. 73/78. Determinou-se o prosseguimento do feito a fl. 127.

Vieram aos autos, auto de prisão em flagrante a fl. 01, boletim de ocorrência a fls. 13/14, auto de exibição e apreensão e fotografias a fls. 15 e 16/18, relatório final a fls. 55/56, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 22/24, folha de antecedentes a fls. 134/135, certidão de feitos criminais a fls. 136/137.

Em audiência de instrução e julgamento realizada nessa data foi ouvida a testemunha. Dispensada a oitiva das testemunhas Rodrigo Mangerona e Rayssa Carla Cabral. Ao final, interrogado o acusado.

O Ministério Público em alegações finais pugnou pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Por fim, pleiteou o reconhecimento da prescrição.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, acompanhou os requerimentos ministeriais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Após análise dos autos verifico que o pedido de desclassificação deve ser acolhido. Vejamos.

A testemunha Julio Rama de Jesus, policial militar, em juízo disse estava em patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega, quando Vitória foi avistada juntamente com outra menina, supostamente consumindo substância entorpecente, que descartou ao perceber a presença dos policiais. Abordada, tirou do bolso cinco porções de maconha, mais certa quantia em dinheiro. Tinha conhecimento por meio de denúncia anônima que Vitória promovia a venda de drogas em raves e na praça central de Cordeirópolis. Junto com ela estava Raissa, que então era menor. Indagada quando da abordagem, explicou a origem das drogas dizendo que eram para uso pessoal.

Ofereceu explicação para a origem do dinheiro.

Interrogada, Vitória da Silva Milo, nome social Vítor da Silva Milo, disse que o dinheiro apreendido era advindo de auxílio desemprego, pois havia sido recentemente dispensado de seu emprego. Havia também dinheiro de ingressos de festa. As porções de drogas eram para consumo pessoal.

Do conjunto probatório reunido nestes autos não resultou comprovada a prática do crime de tráfico de drogas.

Decerto que os indícios reunidos até o oferecimento da denúncia foram suficientes para o seu recebimento. Ocorre que durante a instrução se esclareceu que não foram presenciados atos de mercancia ilícita pelos policiais militares. Tampouco vieram aos autos provas seguras das eventuais notícias anônimas anteriormente recebidas.

Neste sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Posse de drogas para consumo próprio. Uma vez esgotada a instrução, e não havendo provas efetivas da aventada traficância, faz-se de melhor cuidado a desclassificação dos fatos para a órbita do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ainda que o seja por ausência de elementos mais nítidos para a resposta adversa. Prescrição punitiva. Extinção da punibilidade. Se o caso, positivada a prescrição punitiva, cabe julgar extinta a punibilidade com relação aos fatos respectivos. (TJSP; Apelação Criminal 0028372-81.2011.8.26.0451; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 20/04/2022)

Apelação – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Conjunto acusatório insuficiente para manter a condenação por tráfico. Decisão que deve ser reformada para desclassificar a conduta do réu para a de posse de droga para consumo pessoal. Ausência de provas seguras quanto à prática da traficância. Desclassificação. Necessidade. Tese de atipicidade da conduta de posse de drogas para uso pessoal. Inocorrência. Dado parcial provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta de tráfico para a de posse de droga para uso pessoal, reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal. (TJSP; Apelação Criminal 0003128-22.2017.8.26.0070; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal;

Foro de Batatais - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022)

O caso, portanto, é de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Antes da análise acerca da materialidade e autoria do crime de posse para consumo pessoal, passo a analisar a ocorrência da prescrição. No caso em tela o prazo prescricional aplicável, conforme se extrai do artigo 30, da Lei 11.343/2006, é de dois anos. Ademais, haja vista se tratar de menor relativo, tal lapso é reduzido à metade (art. 115, do Código Penal). Desta forma, é forçoso reconhecer que após o recebimento da denúncia transcorreu lapso superior a 1 (um) ano.

Neste contexto, reconheço que a pretensão acusatória foi fulminada pela prescrição. Ante o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de VITÓRIA DA SILVA MILO, nome social Vítor da Silva Milo, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

DEFIRO a restituição de eventuais bens, inclusive dinheiro, apreendidos.

REVOGO medidas cautelares que tenham sido impostas ao acusado.

Caso haja defensor(es) dativo(s) nomeado(s), EXPEÇA-SE certidão de honorários nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB.

Cobre-se a devolução das cartas precatórias expedidas, independentemente de cumprimento (se houver).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe, procedendo-se as devidas anotações e comunicando-se ao IIRGD que o referido processo não deverá constar na certidão de antecedentes criminais, exceto para fins de requisição judicial.

Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ.

Sentença proferida em audiência, as partes saem intimadas.

Cumpra-se.

Cordeiropolis, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA